

1500558-41.2020.8.26.0536
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/05/2022
... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAFAEL MORANDI DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

RAFAEL MORANDI DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput; da Lei 11.343/06, porque, no dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 18h00min, na rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1500558-41.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500558-41.2020.8.26.0536
Classe - Assunto
Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAFAEL MORANDI DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

RAFAEL MORANDI DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput; da Lei 11.343/06, porque, no dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 18h00min, na rua Arnaldo Augusto Batista, nº 1, bairro Antártica, nesta Comarca, vendia e trazia consigo drogas, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 80/85), sendo recebida a denúncia (fls. 86). Durante a instrução foi ouvida testemunha e decretada a revelia do réu (fls. 146).

Em alegações finais (fls. 152/158 e 160/176), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reconhecendo-se, ainda, a figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 113/115).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu não compareceu em juízo para apresentar a sua versão sobre os fatos, sendo decretada a sua revelia (fls. 146).

A testemunha policial André, em juízo (fls. 146), relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando avistou o réu, tendo este tentado se evadir para o mangue ao notar sua presença. Declarou que efetuou a abordagem do réu, sendo encontrada mochila com drogas como cocaína, pedras de "crack" e lança-perfume, bem como quantia em dinheiro. Por derradeiro, salientou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, o depoimento prestado pelo policial é harmônico com as demais provas produzidas, certo e seguro sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que o depoimento se encontra em total harmonia com o inquérito policial e que o policial sequer conhecia anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daquele em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição. Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grande quantidade de drogas apreendidas (fls. 11 e 113/115), que inegavelmente causa grandes danos à saúde pública e que tem o potencial de atingir maior número de pessoas, acarretando irrefutável prejuízo à sociedade; sua primariedade e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a quantidade de drogas apreendidas - 995 (novecentos e noventa e cinco) eppendorfs de cocaína e 15 (quinze) pedras de "crack" (fls. 11 e 113/115) -, circunstância que afasta a aplicação do aludido benefício legal, eis que tal

quantidade de drogas é indicativa de estreito contato com o crime organizado, já que não disponível facilmente em qualquer esquina.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade das drogas apreendidas, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu RAFAEL MORANDI DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA